

Knowledge base canonique V2

Patrimoine familial, societe d'acquets et patrimoine d'union parentale

Synthese consolidee | 12 aout 2026

USAGE CLIENT INTERDIT AVANT VALIDATION

Cette version arbitre les contradictions de recherche et prepare la revue professionnelle. Elle ne constitue pas un avis et aucune regle n'est approuvee pour la production.

Avertissement

Ce document est une synthese de recherche preparatoire. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, comptable, notarial ou actuariel. Aucun statut de cette base ne signifie qu'une regle a ete approuvee pour un usage client. La V2 remplace donc PROD_READY par des statuts de recherche et de validation explicites.

1. Decision de synthese

Le futur produit ne doit pas etre concu comme un calculateur unique. La V2 retient trois moteurs juridiques separes, coordonnees par un orchestrateur de dossier :

1. PF - patrimoine familial, C.c.Q. art. 414 a 426;
2. SA - societe d'acquets, C.c.Q. art. 448 a 484;
3. PUP - patrimoine d'union parentale, C.c.Q. art. 521.20 a 521.47, dont le patrimoine aux art. 521.29 et suivants.

Le patrimoine familial est liquide avant le regime matrimonial. Le PUP est distinct et ne doit pas etre cumule automatiquement avec PF ou SA. La fiscalite, la retraite et la preuve sont des services transversaux, non des moteurs de qualification autonomes.

2. Normalisation des statuts

Statut V2	Signification
SOURCE_CONFIRMED	Texte ou exigence confirme par une source primaire, mais non encore approuve pour le logiciel
READY_FOR_PRO_REVIEW	Regle modelisee, sources et tests suffisants pour une revue professionnelle
HUMAN_DECISION_ONLY	Pouvoir judiciaire ou jugement professionnel non automatisable
EXTERNAL_VALUE_REQUIRED	Valeur provenant obligatoirement d'un expert ou administrateur
RESEARCH_INCOMPLETE	Corpus insuffisant
SOURCE_CONFLICT	Sources ou rapports se contredisent
BLOCKED_FOR_PRODUCTION	Interdiction d'utilisation client

Toutes les regles sont BLOCKED_FOR_PRODUCTION jusqu'a l'enregistrement d'une approbation professionnelle datee et signee.

3. Conclusions consolidees

3.1 Patrimoine familial

- SOURCE_CONFIRMED Le mariage emporte constitution du patrimoine familial sans egard au proprietaire, art. 414.
- SOURCE_CONFIRMED Les categories de l'art. 415 comprennent residences ou droits d'usage, meubles du menage, vehicules familiaux, droits de retraite et gains RRQ ou equivalents accumules durant le mariage, sous les exclusions du texte.
- SOURCE_CONFIRMED La valeur nette est partagee egalement apres les dettes contractees pour l'acquisition, l'amelioration, l'entretien ou la conservation, art. 416-417.

- ### 3.2 Patrimoine d'union parentale

- ### 3.3 Societe d'acquets

- #### 4. Matrice d'arbitrage des contradictions

SAFE Inc. - KB canonique V2 - validation professionnelle requise

Sujet	Positions trouvees	Position canonique V2
Bien en societe	Toujours exclu ou droit d'usage possible	Ne pas conclure par le seul titre; analyser propriétaire, droit d'usage et jurisprudence
Bien en fiducie	Exclu ou conditionnel	RESEARCH_INCOMPLETE; analyse du droit effectivement detenu
Immeuble locatif	Exclu ou portion familiale	Usage familial potentiellement pertinent; ventilation et avis juridique requis
Date art. 417	Exception non confirmee ou texte clair	Texte officiel confirme le pouvoir de retenir la cessation de vie commune
Statut PROD_READY	Plusieurs regles qualifiees ainsi	Statut supprime jusqu'a validation professionnelle

5. Formules canoniques provisoires

5.1 Valeur nette

$VN = \text{somme}(\text{valeurs marchandes admissibles}) - \text{somme}(\text{dettes qualifiees})$

Conditions : meme date juridique, aucune dette non ventilee, preuve de finalite, devise et methode d'evaluation conservees.

5.2 Bien possede au mariage - PF

$VN_{\text{mariage}} = VM_{\text{mariage}} - \text{dette_qualifiee_mariage}$

$\text{PlusValue} = VM_{\text{evaluation}} - VM_{\text{mariage}}$

$\text{Deduction_plus_value} = \text{PlusValue} \times (VN_{\text{mariage}} / VM_{\text{mariage}})$

$\text{Deduction_totale} = VN_{\text{mariage}} + \text{Deduction_plus_value}$

Statut : READY_FOR_PRO_REVIEW. Interdire si $VM_{\text{mariage}} \leq 0$, valeurs ou dates manquantes, dette mixte non ventilee ou chaine de remploi incomplete.

5.3 Apport donation/succession - PF

$\text{Deduction_plus_value_apport} = \text{PlusValue_depuis_apport} \times (\text{Apport_admissible} / VM_{\text{au_moment_apport}})$

Statut : READY_FOR_PRO_REVIEW. La renonciation a une deduction et le remploi dans un bien d'un autre propriétaire necessitent un test jurisprudentiel.

5.4 Creance theorique

$\text{Creance} = (\text{Valeur_partageable_A} - \text{Valeur_partageable_B}) / 2$

Cette formule est une sortie theorique avant pouvoirs judiciaires, ententes, renonciations, retraite et incidences fiscales. Elle ne constitue jamais le resultat final du dossier.

6. Architecture du produit

Dossier

- > qualification du lien conjugal et des dates
- > moteur PF, moteur SA ou moteur PUP
- > service Preuve et tracabilite
- > service Evaluations externes
- > service Retraite/RRQ
- > service Fiscalite
- > controles de double comptage
- > revue professionnelle
- > export tribunal/cabinet et rapport explicable

Chaque CalculationRun est immuable et conserve les versions des regles, sources, valeurs, pieces, hypotheses, decisions humaines et approbations. Aucun ecrasement silencieux n'est permis.

7. Modele de donnees minimal

Entites : Matter, Party, Relationship, LegalEvent, LegalRegime, Asset, AssetUse, OwnershipInterest, Debt, DebtAllocation, Contribution, TraceEvent, Valuation, RetirementStatement, TaxPosition, Rule, RuleVersion, Source, Citation, CalculationRun, CalculationStep, JudicialDiscretion, Override, ProfessionalReview, TestCase, Competitor, Uncertainty.

Champs de controle indispensables : effective_from, effective_to, as_of_date, evidence_id, source_id, rule_version, confidence, blocking, reviewer_role, approved_at et approval_scope.

8. Analyse de marche canonique

Faits confirmes

- AliForm annonce le calcul du partage du patrimoine familial et une banque de jurisprudence annotee.
- Le CAIJ offre un acces a AliForm aux membres admissibles.
- JuriFamille est une initiative liee a la Corporation de services du Barreau du Quebec et son site public confirme surtout les pensions et scenarios fiscaux connexes.
- Des formulaires de calcul PF et SA existent dans l'ecosysteme professionnel quebecois.
- Les solutions canadiennes hors Quebec sont souvent centrees sur les pensions ou les regimes de common law.

A ne pas affirmer sans demonstration

- que JuriFamille calcule actuellement PF, SA et PUP en production;
- que le fichier Excel de la Cour superieure est juridiquement obligatoire;
- qu'aucun concurrent ne possede audit, export ou gestion documentaire;
- que les donnees sont hebergees dans une juridiction donnee;
- que le marche est vide.

Positionnement retenu

SAFE ne doit pas se positionner sur « nous savons faire le calcul ». Le positionnement à tester est : **dossier patrimonial auditable, intégré au cabinet, avec preuves, versionnement, contrôle du double comptage, validations par rôle et exports compatibles avec les pratiques judiciaires.**

9. Regles non automatisables

- qualification litigieuse d'une résidence, d'un droit d'usage ou d'un véhicule mixte;
- application d'un partage inégal;
- alienation, diversion, mauvaise foi ou dilapidation;
- validité et effet d'une renonciation;
- biens en fiducie, en société ou hors Québec;
- dette mixte sans ventilation admise;
- valeur actuarielle sans relevé officiel;
- impôt latent et valeur après impôt;
- choix fiscal ou stratégie de transfert;
- toute dérogation à une date ou formule standard.

10. Backlog de validation

Porte A - bloque toute construction du moteur

1. Avis avocat/notaire sur l'articulation PF -> SA et le double comptage.
2. Validation des formules PF de l'art. 418 sur au moins dix dossiers-types.
3. Règle des valeurs négatives, dettes mixtes et refinancements.
4. Corpus de jurisprudence vérifié sur résidence, emploi, société, fiducie et partage inégal.

Porte B - bloque les sorties fiscales

1. Mémo fédéral et québécois article par article.
2. Transferts d'immobilisations, REER/FERR/RVER, résidence principale et décès.
3. Politique d'affichage de l'impôt latent séparée de la valeur juridique.

Porte C - bloque le module SA

1. Catalogue complet art. 448-484.
2. Formules de récompenses et rapports.
3. Vingt scénarios de propres, acquêts, dettes et récompenses.

Porte D - bloque le positionnement final

1. Démonstrations d'AliForm et JuriFamille.

2. Verification du statut et du format des formulaires de la Cour superieure.
3. Entrevues avec trois a cinq cabinets quebecois.

11. Scenarios prioritaires

Les 30 scenarios V1 sont conserves. La V2 ajoute :

31. liquidation PF suivie de SA sans double comptage;
32. propre investi dans un bien PF sans deduction art. 418;
33. recompense SA apres liquidation PF;
34. union parentale suivie d'un mariage;
35. exclusion PUP par acte notarie puis fin de l'union;
36. residence en societe avec droit d'usage allegue;
37. fiducie discretionnaire et droit d'usage;
38. dette refinancee pour fins familiales et commerciales;
39. valeur negative d'un bien et masse positive globale;
40. divergence entre calcul interne et formulaire judiciaire.

Tous les resultats attendus demeurent PRO_REVIEW_REQUIRED.

12. Sources prioritaires retenues

- SRC-001 Code civil du Quebec, texte officiel, art. 401-484 et 521.20-521.47, a jour au 1er avril 2026.
- SRC-002 Gouvernement du Quebec, Union parentale et patrimoine d'union parentale.
- SRC-003 Retraite Quebec, evaluation et partage des droits.
- SRC-004 Loi de l'impot sur le revenu, art. 73 et dispositions pertinentes aux regimes enregistres.
- SRC-005 ARC, transferts d'immobilisations et formulaire T2220.
- SRC-006 Revenu Quebec, transfert de fonds REER/FERR/RPAC-RVER.
- SRC-007 Juris Concept, AliForm/PatriForm.
- SRC-008 CAIJ, acces a AliForm.
- SRC-009 JuriFamille, site public.
- SRC-010 Association des familialistes de Quebec, outils de calcul.
- SRC-011 Droit de la famille - 163076, 2016 QCCA 2040, a reverifier dans le texte integral.

Les references commerciales, extraits de moteur de recherche et documents secondaires ne fondent aucune regle de calcul.

13. Definition de termine pour la knowledge base

La knowledge base ne sera prete pour une specification de production que lorsque :

- chaque regle calculable possedera une source primaire et un avis professionnel;
- les trois moteurs auront leurs propres catalogues et tests;
- les conflits seront resolus ou rendus bloquants;
- toutes les formules auront des cas positifs, negatifs et limites approuves;
- les valeurs externes seront impossibles a inventer;
- les versions juridiques seront datees;
- le format de sortie attendu par le cabinet et le tribunal sera confirme;
- les concurrents auront ete verifies par demonstration;
- une politique de securite, retention et secret professionnel aura ete approuvee.

14. Prochaine action

Organiser un atelier de 90 minutes avec un avocat familialiste et un notaire. Limiter l'atelier aux regles PF-001 a PF-006, a l'articulation PF -> SA et aux scenarios 1 a 10, 31 et 32. Le livrable attendu est une grille signee : approuve, corrige, rejete ou preuve supplementaire requise.